

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3181/2536

นาง บาง ปา นเฟื่อง
นาวาอากาศโท วินัย เจตนา นนท์ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 845

นายหน้าตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 845 นั้น ได้แก่ผู้ซึ่งช่วยให้ได้มีการเข้าทำสัญญากันหรือผู้ที่จัดการให้ได้ทำสัญญากัน และนายหน้ามีสิทธิได้รับบำเหน็จต่อเมื่อสัญญานั้นได้ทำกันเสร็จเนื่องแต่ผลแห่งการที่นายหน้าได้ซื้อหรือจัดการนั้นการที่ ก. ได้พา ส. ผู้ซื้อไปพบจำเลยที่ 4 ผู้ขายและพากันไปดูที่ดิน และต่อมาได้มีการซื้อขายกันเนื่องมาจากการซื้อของดังกล่าว ก. จึงมีสิทธิได้รับค่าบำเหน็จโดยไม่จำเป็นที่ ก. จะต้องอยู่ด้วยในการเจรจาซื้อขายทุก ๆ ครั้ง แต่อย่างใด

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสี่ได้ตั้งให้โจทก์เป็นนายหน้าขายที่ดินต่อมาโจทก์จัดการซื้อซึ่งเป็นนายหน้าขายที่ดินดังกล่าวให้แก่นายเสรี และได้มีการโอนกรรมสิทธิ์กันแล้ว โดยจำเลยทั้งสี่ได้รับชำระค่าที่ดินในวันนั้น โจทก์มีสิทธิที่จะได้รับค่านายหน้า แต่จำเลยทั้งสี่ชำระให้โจทก์เพียงครั้งเดียว ส่วนที่เหลือไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยทั้ง

สีร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน 275,768 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ด
ครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 26 เมษายน 2528เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า นายกิตติได้พานายเสรีผู้ตกลงซื้อมาพบติดต่อกับจำเลยที่
4 ต่อมาโจทก์ได้พานายเสรีมาพบกับจำเลยทั้งสี่อีก เมื่อขายที่ดินเรียบร้อยแล้วจำเลย
ทั้งสี่ได้ว่าจะชำระบำเหน็จค่านายหน้าให้แก่ นายกิตติและโจทก์เท่านั้น โดยชำระให้
โจทก์รับไปอัตราร้อยละสองครึ่งของราคาที่ดินที่ขายได้ โจทก์ไม่หักทวงกับรับค่านาย
หน้าส่วนของโจทก์ไปแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกได้อีก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความนำเสนอสืบรับและไม่ได้แย้งกันในชั้นฎีกา
ฟังได้ว่า จำเลยทั้งสี่เป็นเจ้าของที่ดินตามที่โจทก์อ้างในคำฟ้องและได้บอกขายที่ดิน
แปลงนี้ให้แก่บุคคลทั่วไปโดยฝ่ายจำเลยตกลงที่จะชำระค่านายหน้าให้แก่ผู้ติดต่อหา
คนซื้อจนสำเร็จในอัตราร้อยละห้าของราคาที่ดินที่ขายได้ เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว โจทก์พา
นายเสรีไปติดต่อซื้อที่ดินดังกล่าว จนในที่สุดได้มีการจดทะเบียนโอนขายที่ดินแปลง
นั้น เมื่อจดทะเบียนโอนที่ดินแล้วจำเลยทั้งสี่ได้ชำระค่านายหน้าให้แก่โจทก์กึ่งหนึ่ง
เป็นเงิน 275,768 บาท ส่วนอีกกึ่งหนึ่งจำนวน 275,768 บาท นั้น จำเลยทั้งสี่ไม่ได้
ชำระแก่โจทก์โดยอ้างว่าเป็นส่วนของนายกิตตินายหน้าร่วมอีกคนหนึ่ง คดีมีปัญหาที่
จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้เพียงว่า โจทก์ได้รับชำระค่านายหน้าไปครบถ้วนแล้วหรือไม่ ที่
โจทก์ฎีกาว่าแม้จะฟังว่านายกิตติเป็นคนพานายเสรีผู้ซื้อไปดูที่ดินก็ตามแต่ในการ

เจรจาเพื่อตกลงซื้อขายทุกครั้งไม่มีนายกิตติร่วมอยู่ด้วยนายกิตติจึงไม่ควรได้รับค่า
นายหน้านั้น เห็นว่า นายหน้าตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 845 นั้น ได้แก่ผู้ที่ชี้ช่องให้ได้มีการเข้าทำสัญญากัน หรือผู้ที่จัดการให้ได้ทำ
สัญญากันและนายหน้ามีสิทธิได้รับค่าบำเหน็จต่อเมื่อสัญญานั้นได้ทำกันเสร็จเนื่องแต่
ผลแห่งการที่นายหน้าได้ชี้ช่องหรือจัดการนั้นการที่นายกิตติได้พานายเสรีผู้ซื้อไปพบ
จำเลยที่ 4 ผู้ขายและพากันไปดูที่ดินและต่อมาได้มีการซื้อขายกันเนื่องมาจากการชี้
ช่องดังกล่าว นายกิตติจึงมีสิทธิได้รับค่าบำเหน็จโดยไม่จำเป็นที่นายกิตติจะต้องอยู่
ด้วยในการเจรจาซื้อขายทุก ๆ ครั้งแต่อย่างใดจำเลยทั้งสองจึงขอที่จะไม่จ่ายบำเหน็จ
ค่านายหน้าอีกทั้งหนึ่งนั้นแก่โจทก์

พิพากษายืน

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-สมมาตร พรหมานุกูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>